

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2402/2543

บริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด
(มหาชน

โจทก์

นาย ทรงพล สุวรรณเดช กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 185

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 อนุญาตให้บริษัทเอกชนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนได้ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้ บริษัท เอกชนเดิมหมดสภาพจากการเป็นบริษัทจำกัด แต่มาตรา 185 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน จำกัดฯ ยังคงรับรองถึงความเกี่ยวพันระหว่างบริษัทเอกชนเดิมที่หมดสภาพด้วยการแปรสภาพใหม่เป็นบริษัทมหาชนว่าบริษัทที่แปรสภาพแล้วย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หัก สิทธิ และความรับผิดชอบของบริษัทเอกชนเดิมทั้งหมด

บริษัท ส. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเดิมก่อนแปรสภาพได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ ส. ลงนามในสัญญาเช่าซื้อแทนบริษัทได้ หนังสือดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดสิทธิหรือความรับผิดชอบโอนไปยังบริษัทโจทก์ซึ่งแปรสภาพมาได้ เมื่อหนังสือดังกล่าวยังอยู่ในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ ส. จึงยังคงมีอำนาจลงนามในสัญญาเช่าซื้อแทนโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัดแปรสภาพมาจาก บริษัทสยามพาณิชย์ลิสซิง จำกัด ในการทำสัญญาเช่าซื้อได้มอบให้นายสนชัย ชูติ ภิญโญ ทำแทน ตามหนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจช่วง ท้ายฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 83,665 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า นายสนชัย ชูติภิญโญ มิใช่ผู้มีอำนาจลงนามแทนโจทก์ใน สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 43,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับ อนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์คำพิพากษาคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 จึงถึงที่สุดไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ว่าการตั้งตัวแทน ลงนามในสัญญาเช่าซื้อของบริษัทสยามพาณิชย์ลิสซิง จำกัดตามเอกสารหมายเลข 4 จะนำมาใช้หลังจากบริษัทดังกล่าวแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ได้หรือไม่ เห็น ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อนุญาตให้บริษัทเอกชนแปร สภาพเป็นบริษัทมหาชนได้เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัท ตามพระราชบัญญัตินี้ บริษัทเอกชนเดิมหมดสภาพจากการเป็นบริษัทจำกัดแต่

อย่างไรก็ดีมาตรา 185 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด ยังคงรับรองถึงความเกี่ยว
พันระหว่างบริษัทเอกชนเดิมที่หมดสภาพด้วยการแปรสภาพใหม่เป็นบริษัทมหาชนว่า
บริษัทที่แปรสภาพแล้วย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน และความรับผิดชอบของบริษัท
เอกชนเดิมทั้งหมด ปรากฏว่าบริษัทสยามพาณิชย์ลิสซิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน
เดิมก่อนแปรสภาพได้ทำหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ.4 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2536 ระบุว่า มอบอำนาจให้นายสนชัยลงนามในสัญญาเช่าซื้อแทนบริษัท
ได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 หนังสือดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดสิทธิหรือ
ความรับผิดชอบอันโอนไปยังบริษัทโจทก์ซึ่งแปรสภาพมาได้เมื่อหนังสือดังกล่าวยังอยู่ใน
กำหนดเวลา นายสนชัยจึงยังคงมีอำนาจลงนามในสัญญาเช่าซื้อแทนโจทก์ได้

พิพากษายืน

(চার্যকর্তী খমববরণ-রবিনথর বররংকিলপ-বীরকর্তী রূংরতর্ন)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ